

Số: 155/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được ban hành kèm theo Quyết định số 146/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Điều 2. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều 1 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị sẽ có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/06/2024.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị, Phụ trách các đơn vị liên quan và toàn thể cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

MỤC LỤC:

CHƯƠNG I	2
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng	2
Điều 2. Mục tiêu và nguyên tắc tổ chức hoạt động	2
Điều 3. Giải thích từ ngữ	2
CHƯƠNG II	3
Điều 4. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ của HĐQT	3
Điều 5. Thông qua quyết định của HĐQT	4
Điều 6. Hợp HĐQT	5
Điều 7. Thẻ thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản	7
Điều 8. Chế độ làm việc thường trực của một số thành viên HĐQT	9
Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo	9
CHƯƠNG III	10
Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT	10
Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT	12
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT	13
Điều 13. Nghĩa vụ của Thành viên HĐQT	14
Điều 14. Cung cấp, công bố công khai thông tin	14
Điều 15. Thủ lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT	15
CHƯƠNG IV	16
Điều 16. Những người sau đây không được là thành viên HĐQT	16
Điều 17. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ	17
Điều 18. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT	18
Điều 19. Đình chỉ, tạm đình chỉ	19
Điều 20. Đương nhiên mất tư cách	19
Điều 21. Bãi nhiệm, miễn nhiệm	20
Điều 22. Quy trình thủ tục bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT	21
CHƯƠNG V	21
Điều 23. Mối quan hệ giữa các thành viên HĐQT	21
Điều 24. Mối quan hệ với Ban Điều hành	22
Điều 25. Mối quan hệ với BKS	22
CHƯƠNG VI	22
Điều 26. Điều khoản thi hành	22

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI**
(Ban hành theo Quyết định số 155/2024/QĐ-HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của
Hội đồng Quản trị)

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh:
 - Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);
 - Chế độ làm việc, cơ chế phối hợp, thông tin báo cáo giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
 - Tổ chức và hoạt động của các bộ phận giúp việc Hội đồng Quản trị.
- Đối tượng áp dụng:

Quy chế này được áp dụng thống nhất trong mọi hoạt động của Hội đồng Quản trị SHB.

Điều 2. Mục tiêu và nguyên tắc tổ chức hoạt động

- Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị của SHB, có toàn quyền nhân danh SHB để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của SHB, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Ban Kiểm soát.
- Hội đồng Quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc mình được phân công thực hiện và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị đối với sự phát triển của Ngân hàng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
 - Luật Các TCTD: là Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật này (nếu có).
 - SHB/Ngân hàng: Là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội.
 - Điều lệ/Điều lệ SHB: Là Điều lệ của SHB được ban hành tại từng thời điểm.

Tài liệu này chứa các thông tin NỘI BỘ của SHB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của SHB.

[Chữ ký] 2 *[Chữ ký]*

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

- d) Ban Điều hành: Gồm Tổng Giám đốc hoặc Người được HĐQT giao phụ trách điều hành; các Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc các Khối.
- e) Người điều hành: Là Tổng Giám đốc hoặc Người được Hội đồng Quản trị SHB giao phụ trách điều hành, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc khối tại Trụ sở chính, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty con của SHB.
- f) Quản trị ngân hàng: là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Ngân hàng được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Ngân hàng.
- g) Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị: là thành viên Hội đồng Quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 45 Điều lệ SHB và quy định khác có liên quan của pháp luật.
- h) Người có liên quan: là tổ chức, cá nhân được quy định tại Khoản 24, Điều 4 Luật Các TCTD.
- i) ĐHĐCĐ: là Đại hội đồng cổ đông.
- j) HĐQT: là Hội đồng Quản trị.
- k) TGD: là Tổng Giám đốc.
- l) BKS: là Ban Kiểm soát.
2. Các từ, ngữ, thuật ngữ, khái niệm, từ viết tắt chưa được định nghĩa trong Điều này, sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế này và các quy định có liên quan của SHB và của pháp luật.
- Các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những văn bản sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Điều 4. Thành phần, cơ cấu và nhiệm kỳ của HĐQT

1. HĐQT SHB có tối thiểu 05 thành viên và không quá 11 thành viên, số lượng thành viên của từng nhiệm kỳ do ĐHĐCĐ quyết định. HĐQT phải có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập, hai phần ba tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải là Người điều hành của SHB.
2. Cá nhân và Người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện phần vốn góp của một cổ đông là tổ chức và Người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT, nhưng không được vượt quá 02 (hai) thành viên HĐQT SHB, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, bên nhận chuyển giao bắt buộc.

Tài liệu này chứa các thông tin NỘI BỘ của SHB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của SHB.

[Chữ ký] 3 *[Chữ ký]*

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

3. Nhiệm kỳ của HĐQT không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT. Trường hợp có thành viên HĐQT được bổ sung hoặc thay thế thì nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT. HĐQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.
4. Trường hợp HĐQT có số thành viên ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày không đủ số thành viên tối thiểu, SHB phải bầu bổ sung, bảo đảm số thành viên tối thiểu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 166 Luật Các TCTD.
5. HĐQT sử dụng con dấu của SHB để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
6. Bộ phận giúp việc cho HĐQT có Thư ký, trợ lý HĐQT hoặc Văn phòng HĐQT, sau đây gọi tắt là Bộ phận giúp việc cho HĐQT. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc cho HĐQT do HĐQT quy định.
7. HĐQT được thành lập các Ủy ban để giúp HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cụ thể như sau :
 - a) HĐQT phải thành lập tối thiểu 02 Ủy ban là: Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự để giúp HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Khi thành lập các Ủy ban, HĐQT phải ban hành quy chế làm việc và chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban phù hợp với quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 - b) Số lượng thành viên từng Ủy ban và việc quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên do HĐQT quy định, phù hợp với quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 5. Thông qua quyết định của HĐQT

1. HĐQT thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT hoặc lấy ý kiến thông qua hình thức khác tương đương đối với từng vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Mỗi thành viên HĐQT có 01 (một) phiếu biểu quyết.
2. Đối với trường hợp thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số phiếu biểu quyết tán thành, bao gồm cả phiếu biểu quyết của thành viên trực tiếp dự họp và phiếu biểu quyết của thành viên không trực tiếp dự họp mà biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.
3. Đối với trường hợp thông qua quyết định lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT hoặc lấy ý kiến thông qua hình thức khác tương đương đối với từng vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT, quyết định của HĐQT được thông qua nếu đa số (trên 50%) thành viên HĐQT có

quyền biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

Điều 6. Hợp HĐQT

1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch phải được tiến hành trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ triệu tập họp HĐQT.
2. HĐQT họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp sau đây:
 - a) Có đề nghị của BKS hoặc thành viên độc lập HĐQT.
 - b) Có đề nghị của TGD hoặc ít nhất 05 (năm) Người quản lý khác.
 - c) Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) thành viên HĐQT.Đề nghị quy định tại Khoản này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.
4. Chủ tịch HĐQT có thể triệu tập họp HĐQT trong trường hợp khẩn cấp. Chủ tịch HĐQT sẽ quy định cụ thể các trường hợp họp khẩn cấp, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp HĐQT trong trường hợp cần họp khẩn cấp.
5. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với SHB; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT.
6. Các cuộc họp HĐQT sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của SHB hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch HĐQT và được sự nhất trí của HĐQT.
7. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày họp (trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này). Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại SHB.

8. Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên HĐQT trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp.
9. Thành viên HĐQT phải tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Thành viên HĐQT được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận, trừ các trường hợp thành viên HĐQT không được ủy quyền đã quy định tại Khoản 5 Điều 47 Điều lệ SHB.
10. Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 9 Điều này;
 - c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất là 01 (một) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
11. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.
12. Hợp trên điện thoại hoặc các hình thức khác: Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của HĐQT khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
 - a) Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp.
 - b) Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này.
13. Biên bản họp HĐQT: Các cuộc họp HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và hai bản này có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. Biên bản họp HĐQT phải có các nội dung chủ yếu sau:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính của SHB, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.
- b. Thời gian, địa điểm họp.
- c. Mục đích, chương trình và nội dung họp.
- d. Họ và tên các thành viên HĐQT dự họp hoặc người được uỷ quyền dự họp và cách thức dự họp, Họ và tên các thành viên không dự họp và lý do.
- e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.
- f. Tóm tắt ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp.
- g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
- i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h Khoản này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp HĐQT. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với SHB do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.

14. Biên bản họp HĐQT phải được chuyển cho tất cả các thành viên HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
15. Biên bản họp HĐQT và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp đó phải được lưu giữ tại trụ sở chính của SHB.
16. Những người được mời dự họp HĐQT: Các thành viên BKS, TGD và các cán bộ quản lý, chuyên gia khác có thể được HĐQT mời dự các cuộc họp mà HĐQT thấy cần thiết. Những người được mời dự họp không được tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thẻ thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản

1. Trường hợp không thể tổ chức họp, Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, mỗi thành viên HĐQT có 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tài liệu này chứa các thông tin NỘI BỘ của SHB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của SHB.

[Chữ ký] 7 *[Chữ ký]*

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

2. Văn phòng HĐQT, Bộ phận giúp việc cho HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT.
3. Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT phải có các nội dung sau:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của SHB, số và ngày Quyết định thành lập, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
 - b) Mục đích lấy ý kiến;
 - c) Vấn đề cần lấy ý kiến các thành viên HĐQT;
 - d) Phương án biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến;
 - e) Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về SHB;
 - f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT được lấy ý kiến.
4. Văn phòng HĐQT có trách nhiệm kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của SHB, số và ngày Quyết định thành lập, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
 - b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến;
 - c) Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ;
 - d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề được xin ý kiến;
 - e) Danh sách các thành viên HĐQT đã tham gia biểu quyết;
 - f) Họ, tên, chữ ký của người phụ trách kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu. Trong trường hợp HĐQT/Chủ tịch HĐQT không có quy định khác thì người giám sát kiểm phiếu là Trưởng Ban Kiểm soát.
5. Người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
6. Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến phải được lưu giữ tại trụ sở chính của SHB.
8. Các nghị quyết, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như nghị quyết, quyết định được thông qua tại các cuộc họp HĐQT.

Điều 8. Chế độ làm việc thường trực của một số thành viên HĐQT

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT làm việc theo chế độ thường trực (có mặt thường xuyên để kịp thời theo dõi và giải quyết công việc) để thực hiện chức năng quản trị Ngân hàng, xử lý công việc hàng ngày theo thẩm quyền quy định và/hoặc theo phân công của Chủ tịch HĐQT từng thời kỳ. Trường hợp Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch HĐQT bằng văn bản và đề xuất cách thức xử lý công việc khi vắng mặt.
2. HĐQT có thể phân công cho Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT giải quyết một số công việc có tính chất thường xuyên, hàng ngày thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
3. Các vấn đề đã được Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT quyết định, thông qua giữa các kỳ/cuộc họp phải được ghi nhận bằng văn bản và phải báo cáo lại cho HĐQT trong cuộc họp gần nhất.

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo

1. Nơi tiếp nhận các thông tin, báo cáo của HĐQT là Bộ phận giúp việc cho HĐQT.
2. Ban Điều hành có trách nhiệm gửi báo cáo cho HĐQT về tình hình hoạt động của SHB theo yêu cầu công tác quản trị của HĐQT. Bộ phận giúp việc cho HĐQT có trách nhiệm sao gửi đến các thành viên HĐQT những thông tin theo yêu cầu công tác quản trị Ngân hàng.
3. Ban Điều hành có trách nhiệm thường xuyên trao đổi và gửi báo cáo hàng ngày (nếu cần) hoặc hàng tuần về tình hình hoạt động của SHB cho Chủ tịch HĐQT.
4. Các thành viên HĐQT có quyền yêu cầu TGD, Phó TGD và người quản lý các đơn vị trong SHB cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của SHB cũng như của từng đơn vị trong SHB. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên HĐQT.
5. Tất cả các báo cáo chính thức gửi HĐQT phải có chữ ký và ghi rõ tên của người có trách nhiệm và được bảo quản như tài liệu mật theo quy định của SHB. Các văn bản của TGD gửi đến các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các cơ quan thông tin đại

Tài liệu này chứa các thông tin NỘI BỘ của SHB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của SHB.

 9 Su

chúng theo yêu cầu hợp pháp của các cơ quan đó đều phải đồng thời gửi cho Chủ tịch HĐQT.

6. Các thành viên HĐQT, Bộ phận giúp việc cho HĐQT phải tuân thủ việc bảo quản hồ sơ và bảo vệ thông tin theo quy định của Pháp luật và của SHB.

CHƯƠNG III

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ, NGHĨA VỤ CỦA HĐQT, CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

1. Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2. Trình ĐHĐCĐ quyết định, thông qua nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐCĐ theo quy định Điều lệ SHB.
3. Quyết định việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng.
4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, thưởng, lợi ích khác đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị và người điều hành khác, các chức danh khác theo quy định nội bộ khác của SHB.
5. Thông qua phương án góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của SHB tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá trị góp vốn, giá mua dự kiến hoặc giá trị ghi sổ trong trường hợp bán cổ phần, phần vốn góp có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
6. Cử người đại diện vốn góp của SHB tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác.
7. Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của SHB mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 10% vốn điều lệ trở lên của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ các khoản đầu tư, mua, bán tài sản cố định của SHB thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ quy định tại Điểm p Khoản 1 Điều 31 Điều lệ SHB.
8. Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại Khoản 7 Điều 136 Luật Các TCTD về giới hạn cấp tín dụng, trừ hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
9. Thông qua các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa SHB với thành viên HĐQT,

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

- thành viên BKS, TGD, cổ đông lớn của SHB; Người có liên quan của người quản lý, thành viên BKS, cổ đông lớn của SHB; công ty con, công ty liên kết của SHB.
10. Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% vốn điều lệ trở lên của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Đối với hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 10% vốn điều lệ của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, HĐQT có thể ban hành quy định nội bộ để quy định nguyên tắc, phân cấp về thẩm quyền quyết định theo thực tế hoạt động trong từng thời kỳ.
 11. Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo TGD thực hiện nhiệm vụ được phân công; định kỳ hàng năm đánh giá về hiệu quả làm việc của TGD.
 12. Ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động của SHB phù hợp với các quy định của Luật Các TCTD và pháp luật có liên quan, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của BKS hoặc của ĐHĐCĐ.
 13. Quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của SHB.
 14. Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên.
 15. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán.
 16. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu chuyển đổi của SHB.
 17. Quyết định mua lại cổ phần của SHB theo phương án được duyệt.
 18. Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
 19. Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình ĐHĐCĐ quyết định, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, trừ nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của BKS.
 20. Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.
 21. Duyệt chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ; triệu tập ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ.
 22. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
 23. Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước những thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên HĐQT, BKS, TGD.
 24. HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của SHB từng thời kỳ.

Tài liệu này chứa các thông tin NỘI BỘ của SHB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của SHB.

 11 

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

25. Xây dựng, phê duyệt, triển khai, sửa đổi và bổ sung phương án phát triển kinh doanh, phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của SHB, các phương án/dề án theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
26. Quyết định, triển khai thực hiện các vấn đề khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh phát sinh trong năm.
27. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.
28. Thành viên HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT quyết định và thực hiện một hoặc một số các nhiệm vụ nêu tại Điều này, trừ các trường hợp thành viên HĐQT không được ủy quyền đã quy định tại Khoản 5 Điều 47 Điều lệ SHB. Các vấn đề ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT

1. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ bầu ra. Chủ tịch HĐQT không được đồng thời đảm nhiệm các chức vụ quy định tại Khoản 6, Điều 41 Điều lệ SHB.
2. Chủ tịch HĐQT có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
 - a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;
 - b) Triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp HĐQT;
 - c) Thay mặt HĐQT ký văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT;
 - d) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT;
 - e) Giám sát, tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT;
 - f) Làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, cuộc họp HĐQT;
 - g) Bảo đảm các thành viên HĐQT nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà HĐQT phải xem xét;
 - h) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT. Nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên phải được thể hiện dưới dạng văn bản và có chữ ký của Chủ tịch HĐQT;
 - i) Giám sát các thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ được phân công;
 - j) Định kỳ hằng năm, đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên HĐQT, các Ủy ban của HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả đánh giá này;
 - k) Thực hiện các nhiệm vụ, công việc do ĐHĐCĐ phân công, phân cấp, giao cho theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết của HĐQT;

Tài liệu này chứa các thông tin NỘI BỘ của SHB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của SHB.

[Chữ ký] 12 *[Chữ ký]*

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

- 1) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ SHB và các quy định pháp luật có liên quan.
3. Chủ tịch HĐQT chỉ được ủy quyền cho một thành viên khác của HĐQT thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT trong thời gian vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT

1. Cùng với các thành viên HĐQT khác quản trị SHB theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.
2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo đúng quy chế nội bộ của HĐQT và sự phân công của Chủ tịch HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của SHB và cổ đông; phát huy tính độc lập của thành viên độc lập HĐQT trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ; chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
3. Xem xét báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị, có ý kiến hoặc yêu cầu người điều hành SHB, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ giải trình, làm rõ các vấn đề có liên quan đến báo cáo.
4. Tham gia biểu quyết đề bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT.
5. Đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường theo quy định tại Điều lệ SHB và quy định của pháp luật.
6. Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định tại Điều lệ SHB và quy định của pháp luật.
7. Tham dự các cuộc họp HĐQT, thảo luận và biểu quyết về nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Quy chế này, trừ trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề xung đột lợi ích. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ và trước HĐQT về những quyết định của mình.
8. Thành viên HĐQT không được ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp HĐQT để quyết định nội dung quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 và 17 Điều 44 của Điều lệ SHB.
9. Thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
10. Giải trình trước ĐHĐCĐ, HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi được yêu cầu.
11. Yêu cầu TGD, Phó TGD hoặc những người quản lý khác của SHB cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của SHB và của các đơn vị trực thuộc, Công ty con của SHB.

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

12. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ SHB và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 13. Nghĩa vụ của Thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT có các nghĩa vụ sau:
 - a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Điều lệ SHB, Quy chế này, quyết định của ĐHĐCĐ và pháp luật có liên quan.
 - b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi ích hợp pháp tối đa của SHB và cổ đông SHB.
 - c) Trung thành với lợi ích của SHB và cổ đông của SHB; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của SHB, hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của SHB để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.
 - d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho SHB về các doanh nghiệp mà họ và Người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của SHB.
 - e) Công bố cho SHB các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà mình là người đại diện phần vốn góp của SHB.
 - f) Khi thực hiện giao dịch cổ phần của SHB phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định của pháp luật.
 - g) Không được cạnh tranh bất hợp pháp với SHB hoặc tạo điều kiện cho bên thứ ba gây tổn hại lợi ích của SHB.
 - h) Không được tạo điều kiện để cá nhân mình hoặc Người có liên quan của mình vay vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác của SHB với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của pháp luật và của SHB.
2. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại Khoản 1 Điều này, thành viên HĐQT không được tăng thù lao, yêu cầu trả thù lao bổ sung khi SHB bị lỗ.
3. Thành viên độc lập HĐQT của SHB phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT.
4. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ SHB và pháp luật có liên quan.

Điều 14. Cung cấp, công bố công khai thông tin

1. Thành viên HĐQT phải công khai các thông tin sau đây với SHB:
 - a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình hoặc mình và Người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên;

Tài liệu này chứa các thông tin NỘI BỘ của SHB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của SHB.

 14 

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

- b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình và Người có liên quan đang là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc).
 - c) Thông tin về Người có liên quan là cá nhân, bao gồm: họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài; mối quan hệ với người cung cấp thông tin;
 - d) Thông tin về Người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với người cung cấp thông tin.
2. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải gửi SHB bằng văn bản cung cấp thông tin lần đầu và khi có thay đổi các thông tin này trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin.
 3. SHB phải niêm yết, lưu giữ thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này tại trụ sở chính của SHB và gửi báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày SHB nhận được thông tin cung cấp. Định kỳ hằng năm, SHB công bố thông tin quy định tại các Điểm a, b, d Khoản 1 Điều này với ĐHCĐ.
 4. Thành viên HĐQT cung cấp, công bố công khai thông tin phải bảo đảm thông tin cung cấp, công bố công khai trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp, công bố công khai thông tin đó.
 5. Thành viên HĐQT nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của SHB đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc trước HĐQT, BKS và chỉ được thực hiện khi được đại đa số thành viên còn lại của HĐQT chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của HĐQT thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về SHB.

Điều 15. Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên HĐQT. Tổng mức thù lao do ĐHCĐ quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT theo thỏa thuận hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.
2. Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc làm việc tại các Ủy ban, tiểu ban của HĐQT, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của HĐQT là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT.

Tài liệu này chứa các thông tin NỘI BỘ của SHB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của SHB.

[Chữ ký] 15 *[Chữ ký]*

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

- Thành viên HĐQT được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm cả các chi phí trong việc tới dự các cuộc họp HĐQT, các Ủy ban, tiểu ban của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. Các khoản chi phí này được tính vào chi phí hoạt động của SHB.
- Thù lao của HĐQT tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ SHB từng thời kỳ; được báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU, BÃI NHIỆM, MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 16. Những người sau đây không được là thành viên HĐQT

- Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
- Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ những người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại SHB hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại SHB;

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

7. Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
8. Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban Kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
9. Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban, thành viên khác của Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc của SHB theo quy định tại Điều 47 Luật các TCTD hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc SHB bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;
10. Người có liên quan của thành viên HĐQT, TGD của SHB, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 43 Điều lệ SHB.
11. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Điều 17. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ

1. Chủ tịch HĐQT không được đồng thời là người điều hành, thành viên BKS của SHB và tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác;
2. Thành viên HĐQT không phải là thành viên độc lập của SHB không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
 - a) Người điều hành của SHB, trừ trường hợp là TGD của SHB;
 - b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của SHB hoặc của công ty mẹ của SHB hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;
 - c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.
3. Thành viên độc lập HĐQT của SHB không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

Tài liệu này chứa các thông tin NỘI BỘ của SHB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của SHB.

 17 Su

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

- a) Người điều hành của SHB;
- b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên 02 doanh nghiệp khác;
- c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.

Điều 18. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a) Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định.
 - b) Thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 16, Điều 17 của Quy chế này;
 - c) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
 - d) Có trình độ từ đại học trở lên;
 - e) Có một trong các điều kiện sau đây: Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
2. Đối với thành viên độc lập HĐQT, ngoài những tiêu chuẩn tại Khoản 1 Điều này, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
 - a) Không phải là người đang làm việc cho SHB hoặc Công ty con của SHB hoặc đã làm việc cho SHB hoặc Công ty con của SHB bất kỳ thời gian nào trong 03 (ba) năm liền kề trước đó;
 - b) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của SHB ngoài những khoản được hưởng theo tiêu chuẩn của thành viên HĐQT;
 - c) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của mình và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của SHB, người quản lý, hoặc kiểm soát viên, thành viên BKS của SHB hoặc Công ty con của SHB;
 - d) Không đại diện sở hữu cổ phần của SHB; không cùng với Người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 01% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của SHB;
 - e) Không phải là người quản lý, thành viên BKS của SHB tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 (năm) năm liền kề trước đó.
3. Thành viên độc lập HĐQT phải thông báo với HĐQT về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện.

Tài liệu này chứa các thông tin NỘI BỘ của SHB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của SHB.

18

HĐQT phải thông báo trường hợp thành viên độc lập HĐQT không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập HĐQT trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập HĐQT có liên quan.

Điều 19. Đình chỉ, tạm đình chỉ

1. Trường hợp SHB bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ban Kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước thành lập có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch và các thành viên HĐQT nếu xét thấy cần thiết.
2. Trường hợp Chủ tịch và thành viên khác của HĐQT vi phạm quy định tại Điều 17 Quy chế này, Khoản 10 Điều 48 của Luật Các TCTD hoặc các quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 18 Quy chế này, Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của những đối tượng vi phạm.
3. Chủ tịch và các thành viên HĐQT của SHB có thể bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn theo quyết định của cơ quan bảo vệ pháp luật.
4. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều này có trách nhiệm tham gia xử lý các tồn tại và vi phạm có liên quan đến trách nhiệm cá nhân khi có yêu cầu của HĐQT và BKS của SHB hoặc Ban Kiểm soát đặc biệt hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 20. Đương nhiên mất tư cách

1. Các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT
 - a) Thuộc một trong các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ theo quy định tại Điều 16 Quy chế này;
 - b) Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông hoặc thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng khi tổ chức đó bị chấm dứt tồn tại;
 - c) Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức;
 - d) Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - e) Khi SHB bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;
 - f) Chết.
2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhân sự đương nhiên mất tư cách theo quy định tại điểm a, b, c, d, f Khoản 1 Điều này, HĐQT phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu chứng minh cụ thể gửi Ngân hàng Nhà nước và phải chịu trách nhiệm về

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 06

- tính chính xác, trung thực của báo cáo này trước pháp luật; đồng thời thực hiện các thủ tục để bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo các quy định của pháp luật.
3. Trong thời hạn tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch HĐQT bị đương nhiên mất tư cách theo quy định tại Khoản 1 Điều này, các thành viên HĐQT có trách nhiệm tổ chức họp HĐQT để bầu một thành viên làm Chủ tịch HĐQT.
 4. Sau khi SHB bầu Chủ tịch HĐQT mới theo quy định tại Điều này, HĐQT có văn bản thông báo cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát) về Chủ tịch HĐQT mới được bầu kèm theo Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT.
 5. Chủ tịch và thành viên HĐQT của Ngân hàng sau khi bị xác định mất tư cách đương nhiên vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

Điều 21. Bãi nhiệm, miễn nhiệm

1. Trừ trường hợp đương nhiên mất tư cách quy định tại Điều 20 của Quy chế này, Chủ tịch và thành viên HĐQT của SHB bị xem xét bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
 - a) Bãi nhiệm khi không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 18 Quy chế này;
 - b) Miễn nhiệm khi có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi HĐQT và BKS của SHB;
 - c) Bãi nhiệm khi thành viên độc lập HĐQT không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 41 và Khoản 3 Điều 43 của Luật Các TCTD;
 - d) Khi cơ quan có thẩm quyền bầu, bổ nhiệm xét thấy cần thiết;
 - e) Bãi nhiệm khi không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - f) Bị cơ quan quản lý nhà nước xác định vi phạm nghiêm trọng các quy định tại Điều 13, Điều 14 Quy chế này;
 - g) Bị cơ quan quản lý nhà nước xác định là vi phạm các quy định tại Điều lệ SHB và/hoặc các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao gây thiệt hại cho SHB;
 - h) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, thành viên HĐQT có thể bị miễn nhiệm bất cứ lúc nào theo quyết định của ĐHĐCĐ.
3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các đối tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều này, HĐQT SHB phải có văn bản kèm tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Tài liệu này chứa các thông tin NỘI BỘ của SHB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của SHB.

20

- Trong thời hạn tối đa 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận đơn xin từ chức của Chủ tịch HĐQT, HĐQT phải tổ chức họp để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT thay thế.
- Sau khi SHB bầu Chủ tịch HĐQT mới theo quy định tại Điều này, HĐQT có văn bản thông báo cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát) về Chủ tịch HĐQT mới được bầu kèm theo Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT.
- Chủ tịch và thành viên HĐQT của SHB sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.
- Chức danh đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y của những người bị bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 1 điều này đương nhiên hết hiệu lực.
- HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong trường hợp: HĐQT có số thành viên ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ SHB.

Điều 22. Quy trình thủ tục bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT

Quy trình thủ tục bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Quy chế Nội bộ về Quản trị, Điều lệ SHB và quy định của pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG V

MỐI QUAN HỆ CỦA HĐQT

Điều 23. Mối quan hệ giữa các thành viên HĐQT

- Quan hệ giữa các thành viên HĐQT là quan hệ phối hợp, các thành viên HĐQT có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
- Trong quá trình xử lý công việc, thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên HĐQT khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên HĐQT còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ SHB và Quy chế này.

Mã hiệu: QĐ 155/2024/QĐ-HĐQT

Ngày hiệu lực: 01/07/2024

Lần ban hành/sửa đổi: 05

- Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên HĐQT thì các thành viên HĐQT phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao phải lập thành biên bản và báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc bàn giao đó.

Điều 24. Mối quan hệ với Ban Điều hành

Với vai trò quản trị, HĐQT ban hành các nghị quyết để TGD/Người phụ trách điều hành Ngân hàng và Ban điều hành thực hiện. Đồng thời, HĐQT kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

Điều 25. Mối quan hệ với BKS

- Mối quan hệ giữa HĐQT và BKS là quan hệ phối hợp làm việc. Quan hệ làm việc giữa HĐQT với BKS theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
- Thực hiện cơ chế phối hợp giữa HĐQT với BKS theo Quy chế Nội bộ về quản trị SHB được SHB ban hành từng thời kỳ.
- Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của BKS, HĐQT có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

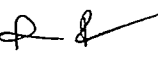
CHƯƠNG VI

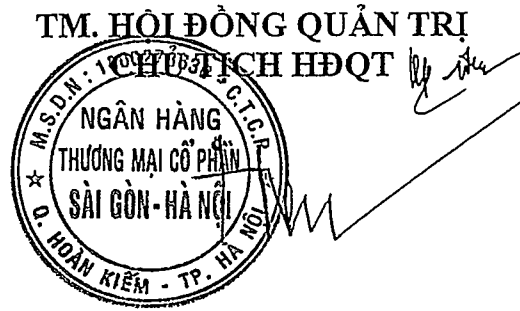
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Điều khoản thi hành

- Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024. Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 84/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022 của HĐQT sẽ có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/06/2024.
- Đối với việc tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, nhiệm kỳ:
 - Chủ tịch, Thành viên khác của HĐQT được bầu, bổ nhiệm trước ngày 01/07/2024 mà không đáp ứng quy định tại Khoản 1, Khoản 6 Điều 41 và Điều 45 Điều lệ SHB được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc đến hết thời hạn được bầu, bổ nhiệm;
 - HĐQT của SHB được bầu trước ngày 01/07/2024 mà không đáp ứng quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 43 Điều lệ SHB được tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ HĐQT.

Mã hiệu: QĐ455/2024/QĐ-HĐQT Ngày hiệu lực: 01/07/2024 Lần ban hành/sửa đổi: 05

3. Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của Điều lệ SHB, các quy định khác của SHB và pháp luật có liên quan. Khi có những nội dung nào trong Quy chế này trái với quy định của pháp luật và Điều lệ SHB thì nội dung đó đương nhiên hết hiệu lực thi hành.
4. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ phân công/chấp thuận. 



Đỗ Quang Hiến